

1502155-77.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... ao local dos fatos, conhecido pelo tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da existência de tráfico intenso e explícito. Disseram ter visualizado Fábio, que trazia uma bolsa preta, e, de plano, passou a dizer "perdi". Informaram que, dentro da bolsa preta que Fábio trazia, encontraram porções de cocaína, crack e maconha, além de R\$429,50. Afirmaram que outra equipe de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502155-77.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502155-77.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Fernando Henrique Pereira Soares e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Fábio Manoel de Queiroz, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 6 de setembro de 2022, por volta de 03:10h, na Rua São José, 10, Galvão, em Guarulhos, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 330 eppendorfs, 12 porções individuais de crack, com peso líquido de 157,3g e maconha, dividida em 07 porções individuais, com peso líquido de 27,1g, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fernando Silva Andrade e Fernando Henrique Pereira Soares, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, traziam consigo e guardavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros, drogas, quais sejam, cocaína, dividida em 2.233 porções individuais eppendorfs, 357 papélotes e 395 papélotes, com pesos líquidos de 462g, 460,5g e 358,6g, e maconha, dividida em 90 porções individuais (tabletes), com peso líquido de 208,1g em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares se dirigiram ao local dos fatos, conhecido pela venda de entorpecentes, e visualizaram e abordaram Fábio, que trazia consigo uma bolsa preta contendo drogas e dinheiro. Em seguida, em razão do intenso tráfico no local, os militares prosseguiram a incursão e se depararam com Fernando Henrique e Fernando Silva que tentaram se evadir. Fernando Henrique arremessou uma bolsa colorida para Fernando Silva, que pulou um muro que desemboca em um esgoto. Logo após arremessar a bolsa colorida, Fernando Henrique também tentou se evadir em uma construção abandonada, mas ambos foram detidos e, informalmente, confessaram a traficância. Na bolsa colorida, os militares encontraram porções de cocaína e maconha, além de R\$909,75.

Os acusados foram notificados (fls. 249; 251; 256), ofereceram defesa prévia (fls.163/ 164) e a denúncia foi recebida com relação a Fernando Henrique em 31 de

outubro de 2022 (fl. 225) e, em audiência, após apresentação de defesa prévia, para Fábio e Fernando Silva. Durante a instrução, três pessoas foram ouvidas, procedendo-se também aos interrogatórios. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 7/8) e pelo laudo toxicológico (fls. 204/207).

Os policiais militares disseram na fase administrativa (fls. 9/12; 22/24) e no contraditório que se dirigiram ao local dos fatos, conhecido pelo tráfico ilícito de entorpecentes, em razão da existência de tráfico intenso e explícito. Disseram ter visualizado Fábio, que trazia uma bolsa preta, e, de plano, passou a dizer "perdi". Informaram que, dentro da bolsa preta que Fábio trazia, encontraram porções de cocaína, crack e maconha, além de R\$429,50. Afirmaram que outra equipe de policiais patrulhava realizando cerco, quando dois indivíduos, para se desvencilhar da equipe, pularam dentro do esgoto, um deles, posteriormente identificado como Fernando Henrique, carregava uma bolsa colorida, a qual arremessou para Fernando Silva, que estava em cima do muro. Contaram quem apreendida a bolsa colorida arremessada por Fernando Henrique, localizaram porções de cocaína e maconha, bem como R\$909,75. Afirmaram que, informalmente, Fernando Silva e Fernando Henrique confessaram a traficância. Acrescentaram que a comercialização de drogas no local é intensa.

A testemunha de defesa Rose disse que reside próximo do local dos fatos, mas não visualizou o ocorrido. Afirmou que ponto mencionado na inicial há tráfico de drogas e que já viu o corréu Fernando Henrique passar pelo local. Relatou que já o visualizou duas vezes usando drogas. Contou que o viu passar rapidamente indo e voltando do local.

Extrajudicialmente, Fábio confessou os fatos imputados (fls. 15/16). Na fase administrativa, Fernando Silva (fls. 13/14) e Fernando Henrique (fls. 20/21) disseram ser usuários de drogas e que estavam no local para aquisição de entorpecentes quando os policiais militares chegaram.

Em juízo, todos os réus confessaram.

As confissões devem ser acolhidas, pois em consonância com as provas produzidas. Os acusados foram surpreendidos com grande quantidade de drogas, e isso evidencia que a intenção era o repasse ao consumo de terceiros.

Não há nada que indique que os acusados se confundiram quando admitiram envolvimento, tampouco existem indícios de que os policiais mentiram com o propósito de incriminar gratuitamente pessoas inocentes.

Em poder dos agentes havia mais de duas mil porções de tóxico. Ou seja, a quantidade era incompatível com o consumo pessoal. Ainda que eles fossem usuários, é certo que as substâncias localizadas tinham por destino terceiros.

Perceba-se que, junto com as drogas, foi encontrado dinheiro. O valor elevado reforça a ideia de que os agentes estavam a realizar o comércio ilícito. É por isso que o pedido deduzido na inicial tem de ser acolhido.

Resta a fixação das penas.

O réu Fábio ostenta maus antecedentes (fls. 79/81), possuindo condenação definitiva que não tem o condão de gerar a reincidência. Assim, é de se concluir que as circunstâncias judiciais não lhe sejam totalmente favoráveis. Os acusados Fernando Silva (fls. 66/71) e Fernando Henrique (fls. 89/91) ostentam mais de uma condenação definitiva. Pelo que se verifica (fls. 179/193; 165/171), fazem do crime seu meio de vida. Por assim ser, utilizo uma condenação como circunstância judicial desfavorável. Assim, para todos os réus, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dos agentes.

Para Fábio, não há agravantes. Diante da presença da atenuante da confissão espontânea, a sanção é reduzida ao mínimo legal (5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa), vedada diminuição maior (Súmula 231 do STJ).

Os denunciados Fernando Silva e Fernando Henrique (fls. 66/71 e 89/91) são reincidentes mas confessaram. A agravante fica compensada pela atenuante. Inexistentes causas de aumento. O redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não deve incidir em razão dos maus antecedentes de Fábio e da reincidência de Fernando Silva e Fernando Henrique.

As penas superam quatro anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos acusados. Por isso, para todos, o regime prisional inicial, é o fechado. Ademais, os réus de nome Fernando são reincidentes. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência:

a) condeno o acusado Fábio Manoel de Queiroz à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06;

b) condeno os acusados Fernando Silva Andrade e Fernando Henrique Pereira Soares à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, cada qual dos réus ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade.

A pena imposta, e as demais condenações, impedem a conversão da pena carcerária por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Pelos mesmos motivos, impossível a aplicação do sursis (art. 77, II, do CP).

Os réus responderam presos ao processo quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenados a pena a ser cumprida em regime diverso do aberto, que fossem soltos, pelo que não lhes faculto eventual apelo em liberdade. A custódia cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, vez que os réus demonstram fazer do crime meio de vida. As diversas condenações levam ao entendimento de que fora do cárcere voltarão a delinquir.

Oportunamente, transitada esta em julgado, os nomes dos réus serão lançados no Rol dos Culpados e o dinheiro será repassado para a FUNAD. Já houve autorização para incineração da droga (fl. 118). As bolsas apreendidas (fls. 7/8) deverão ser destruídas.

P.R.I.C.Guarulhos, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA